

刑法
No242

予備独自問題 R1-12

(配点: 2)

月 日

月 日

性的自由に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 不同意わいせつ罪は、告訴がなくても公訴を提起することができる。(改)
2. 15歳の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合には、監護者わいせつ罪が成立する。(改)
3. 不同意性交等罪の犯人が、不同意性交を行った直後に強盗の犯意を生じて、同じ被害者に対し、強盗罪の手段に当たる脅迫を加えて財物を強取した場合には、不同意性交等罪と強盗罪の併合罪となる。(改)
4. 不同意性交等罪については、女性も男性も、その行為の主体となり得るし、客体ともなり得る。(改)
5. 強制性交の意思をもって暴行又は脅迫を用いて被害者を抗拒不能にさせた後、その状態に乗じて性交をした場合には、準強制性交等罪ではなく、強制性交等罪が成立する。(解答不能)

No242	性的自由に対する罪		正答率
予備R 1-12	正 解	3	52%

1 正しい

176 条。2017 年の刑法一部改正により改正前刑法 180 条 1 項が削除されたことで性犯罪の立件・訴追が国の責任であることが明確になった。強制わいせつ罪〔現：不同意わいせつ罪〕が親告罪とされていたのは、被害者が立件・訴追を望まないケースにおいて立件・訴追が行われ、これによる二次被害を防止し、加害者に示談を成立させるように努力する動機づけを与え、事後的な被害者救済を促すためであった。しかし、被害者に立件・訴追の有無が依存することが相当数の被害者にとって重い心理的負担として感じられてきたという社会的事実が存在するため、同罪を非親告罪化した上で、実務上の運用において被害者の意思を尊重しプライバシー侵害が生じないよう配慮することとした。

2 正しい

179 条 1 項。監護者わいせつ罪は、2017 年の刑法一部改正により新設された。本罪は、地位・関係性を利用して行われた性的侵害行為を類型化したものである。被害者が 18 歳未満で精神的に未成熟であること、監護者との関係で精神的・経済的に依存関係にあることを背景に、抗拒不能とまではいえないとしても、監護者の影響力に乗じたわいせつな行為から被害者を保護する趣旨の規定である。

3 誤っている

241 条後段。不同意性交等罪の犯人が、実行の着手後に、強盗の故意を生じて、畏怖している被害者から金品を強取したときには強盗・不同意性交等罪（241 条）が成立する。2017 年の刑法の一部改正前は、強姦犯人が、強姦後、強盗の故意を生じて、畏怖している被害者から金品を強取したときは、強姦罪と強盗罪の併合罪となるにすぎなかった。しかし、被害者に大きなダメージを与える 2 つの犯罪を同一機会に行うことの重大性、被害者の羞恥心を利用して捜査機関への被害の届出を困難にすることを狙いとしうることの悪質性から、強盗と不同意性交等の先後関係を問わず、併合罪の場合以上に刑を重くすることに 241 条 1 項後段の理由がある。

4 正しい

177 条。不同意性交等罪は、被害者の対象を性別により限定していない。また、犯罪の主体に限定はなく、女性も、女性を被害者とする同罪の正犯となることが可能である。

5 解答不能

本記述の問いは、令和 5 年改正前の準強制性交等罪（旧 178 条 2 項）と強制性交等罪（旧 177 条）の区別を前提としており、改正によりどちらも不同意性交罪（177 条）となった現在では解答不能となった。